上海大学《商学法》2009-2010学年第一学期考试试题

一、选择题：单项选择题，每题2分，共20分。

1、张某向李某背书转让面额为10万元的汇票作为购买房屋的价金，李某接受汇票后背书转让给第三人。如果张某与李某之间的房屋买卖合同被合意解除，则张某可以行使下列哪一权利（　　）？

A．请求李某返还汇票

B．请求李某返还10万元现金

C．请求从李某处受让汇票的第三人返还汇票

D．请求付款人停止支付票据上的款项

2、张三签发的以李四为收款人的支票，小写金额为1000元，大写金额为10000元，则（　　）

A. 李四可以请求支付的票据金额是10000元

B. 李四可以请求支付的票据金额是1000元

C. 票据无效，李四不享有票据权利

D. 李四可以行使的票据权利以张三追认的数额为准

3、下列背书行为有效的是（　　）

A. 将金额一万元的汇票以背书转让其中的五千元

B. 背书时载明“不得转让”字样

C. 委托收款背书的被背书人将票据背书转让给他人

D. 将汇票金额分别背书转让给合伙人王某和李某

4、甲是出票人，乙、丙、丁为依次背书人，戊从丁处取得票据，为持票人。甲在出票时在票面记载"不得转让"字样；丙是限制民事行为能力的人。在戊提示承兑遭到拒绝后，他可以采用的救济方法是下列哪项所述方法？

A．因为甲、丙不对票据承担保证责任，戊只能向乙、丁行使追索权

B．丙的背书无效，但戊可以向甲、乙、丁行使票据权利，请求支付票面金额

C．付款人的拒绝付款没有理由，戊可以向人民法院起诉，判令付款人履行票据义务

D．上面说法都不对，因为甲在出票时已在票面记载不得转让，所以乙之后的背书行为都无效，戊不是票据权利人

5、有关汇票付款人的付款行为，下列说法中错误的是哪项？

大学资料帮手

A. 持票人在提示付款期限内向付款人提示付款的，付款人应当当日足额付款

B. 汇票金额为外币的，按照付款日的市场汇价，以人民币支付，汇票当事人不得约定以人民币以外的其他货币偿付汇票金额。

C. 付款人依法足额付款后，全体汇票债务人的责任解除

D. 付款人及其代理人付款时，应当审查汇票背书的连续，并审查提示付款人的合法身份证明或有效证件。因恶意或重大过失付款的，应当自行承担责任。

6、保险合同的投保人，被保险人的变更应经保险人同意，但（　　）除外。

A 人身保险　　B 财产保险

C 信用保险

7、代位求偿权存在于（　　）

A 生存保险　　B 死亡保险

C 健康保险　　D 第三者责任保险

8、保险事故发生后，被保险人采取的合理的必要的防止、减少损失的措施所发生的费用，由保险人在（　　）另行计算。

A 保险价值以外　　B 保险价值以内

C 保险赔偿金额以内　　D 保险赔偿金额以外

9、保险利益是指投保人对保险标的具有的（　　）

A 法律上承认的利益　　B 当事人约定的利益

C 财产利益　　D 精神利益

10、以死亡为给付保险金条件的合同，未经被保险人（　　）的，合同无效。

A 同意　　B 认可保险金额

C 书面同意　　D 书面同意并认可保险金额。

二、多项选择题：每题 2 分，共 10 分

1、两年前，陈某以其 6 岁的儿子陈丹为被保险人投保了一份 5 年期的人寿保险，未指定受益人。今年 8 月，陈丹因病住院，由于医院的医疗事故致使陈丹残疾。按照保险法的规定，下列表述哪些是正确的？

A. 陈某既可以向医院索赔也可以同时要求保险公司承担责任

B. 保险公司应向陈某支付保险金，并且不得向医院追偿

C.陈某投保时无须陈丹的书面同意

D.如陈丹不幸死亡，则推定陈某为受益人

2、下列有关我国本票与支票的表述正确的是（　　）。

A．本票限于银行本票，不包括商业本票

B．本票的基本当事人为出票人和收款人

C．支票限于见票即付，不得另行记载付款日期

D．支票可以背书转让

3、记载人不得更改，更改导致票据无效的事项有：

A．票据金额 B．日期

C．收款人名称 D．出票人名称

4、根据票据法的有关规定，下列有关汇票承兑的说法，正确的是哪些?

A.承兑是汇票付款人承诺在汇票到期之日支付汇票金额的票据行为。

B.定日付款或出票后定期付款的汇票，持票人应当于汇票到期日前向付款人提高承兑；见票后定日付款或见票后定期付款的汇票无需提示承兑。

C.付款人承兑汇票的，应当在汇票正面记载承兑字样和承兑日期并签章，见票后定期付款的汇票还应当在承兑时记载付款日期。

D.见票即付的汇票无需提示承兑。

5、关于保险公司的经营，按照修改后的保险法，下列说法错误的是：

A．保险公司应当按照其注册资本总额的百分之二十提取保证金，存入国务院保险监督管理机构指定的银行，除公司清算时用于清偿债务外，不得动用。

B．同一保险人不得同时兼营财产保险业务和人身保险业务。但经营财产保险业务的保险公司经国务院保险监督管理机构批准，可以经营短期健康保险业务和意外伤害保险业务。

C．保险公司不得从事股票买卖和证券基金的买卖。

D．保险公司不得投资从事房地产开发。

三、判断并改错题，每题 2 分，共 10 分。

1、 我国的本票包括银行本票和商业本票。

2、 汇票上的付款日期、付款地为汇票上的绝对必要记载事项。

3、 投保人、被保险人和受益人均负有支付保险费的义务。

4、 保险合同成立后，保险合同当事人可以解除保险合同。

5、 保险人对投保人所欠缴的保险费，不能用诉讼的方式要求投保人支付。

四、论述题，每题 15 分，共 30 分。

（一）1998 年 5 月，兴业公司为获取资金，与恒发公司商定采用签发无商品交易的商业承兑汇票向某银行申请贴现的办法套取银行信贷资金人民币 80 万元，并约定一经贴现，兴业公司分得 50 万元，恒发公司分得 30 万元。

7 月 15 日，恒发公司签发并承兑金额为人民币 80 万元的商业承兑汇票一张，收款人为兴业公司，到期日为 1999 年 1 月 15 日。

7 月 21 日，兴业公司持该汇票到某银行申请贴现。该银行于当日将 80 万元（扣除贴现利息）付给兴业公司。7 月底，恒发公司按双方的约定，从兴业公司划款 30 万元。

1999 年 1 月 15 日，某银行将已到期的商业承兑汇票向恒发公司办理托收，恒发公司以其存款不足为由退票。该银行即对两被告行使追索权，1999 年 1 月底，恒发公司还款 20 万元。此后，恒发公司便以兴业公司占用 50 万元为由，拒绝承担到期无条件支付票款的责任；兴业公司则认为应由恒发公司承担该票据责任，拒绝付款。某银行多次催收无效，遂诉至法院。根据票据法原理，对本案被告票据责任进行分析。

2．投保人投保家庭财产火灾险，约定因火灾发生的损失，由保险公司承担赔偿责任。后来，投保人发生火灾，其有电脑一台，及时抢救出来，但因为混乱，电脑被人趁机偷走。根据保险法的有关原则分析是否对该电脑损失进行赔偿。

五、案例分析题，每题 15 分，共 30 分。

案例一： 王先生投意外伤害险后，在保期内救人溺水身亡。王先生的父亲向保险公司索赔遭到拒绝。保险公司的理由是：王先生隐瞒了病史。索赔不成，王父将保险公司告上法庭。2006 年 6 月，王先生在某保险公司投了一份意外伤害保险，保费为 168 元，保险金为 10 万元。2007 年 5 月，王先生在救人时溺水身亡。同年 9 月，王先生的父亲向保险公司索要死亡保险金。

事后，保险公司到各医院调查，发现王先生曾患过癫痫症。而在王先生《投保单》“是否有癫痫症”一栏中，选的是“否”。保险公司称，王先生隐瞒了病史，按照合同条款保险公司可以拒赔。协商未果，双方闹上法庭。

问：

1、投保人故意不告知和因重大过失不告知此病史，在法律后果上有什么区别？

2、如果投保人能够证明当时保险人已经知晓该病史的存在，但告知投保人填写“否”，法律后果又有何不同？

3、如果投保人隐瞒的是年龄，法律后果又有何不同？

案例二：钱某系某科学院一知识分子，1995 年因受刺激而致精神失常。钱某曾因一项专利发明而获得了不少的收入，因而拥有支票账户。1996 年 4 月 5 日钱某签发了一张 1 万元的转账支票给某家电公司购买空调，因支票的出票人系个人，家电公司提出应有保证人进行保证。钱某同意找到其儿子小钱（已单独立户），随后小钱进行了保证，家电公司收受支票后，于 4 月 8 日以背书的方式将该支票转让给了云大科技公司以购买一台电脑，4 月 12 日云大科技公司持该支票向某超市购置办公用品，4 月 16 日超市通过其开户银行提示付款时，开户银行以超越提示付款期为由作了退票处理。超市只好通知其前手进行追索。在追索的过程中，云大科技公司和家电公司均以有保证为由推卸自己的票据责任。保证人小钱也以其父钱某系精神病人，其签发的支票无效为由拒不承担责任。经鉴定，钱某确实精神不正常，属无行为能力人。

（1）钱某的票据行为是否有效？其所签发的票据是否有效？

（2）云大科技公司，家电公司拒不承担责任的理由有无道理？为什么？

（3）本案中小钱应否承担保证责任？为什么？